

Договор зарегистрирован.
Структурное подразделение: ТЭРОБТ
04-14-08-25 14-08-25
Дата регистрации « »
Регистрационный № - возмездного оказания услуг

ДОГОВОР № 15-262274-25

защитенного виртуального хостинга государственным
органам и организациям

г. Минск

12 августа 2025 года

ООО "Надежные программы", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отдела сопровождения клиентов Жданок Екатерины Владимировны, действующего на основании доверенности № 04-06/13 от 23.04.2024, с одной стороны, и Коммунальное производственное унитарное предприятие "МИНСКХЛЕБПРОМ", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора - главного инженера Люторевича Андрея Александровича, действующего на основании доверенности №10.1/246 от 14.11.2024 г., с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. Применяемые в Договоре термины и определения используются в следующем их значении:

Внеплановые работы – комплекс неотложных мер, который реализуется в отношении информационно-технических ресурсов Исполнителя вне заранее запланированного графика или срока. Внеплановые работы выполняются в случае возникновения аварийных ситуаций, отказов (сбоев) функционирования информационно-технических ресурсов (их составных частей) или других непредвиденных ситуаций, требующих срочного устранения проблем, восстановления работоспособности или производительности ресурсов.

Государственный орган и организация (Заказчик) – субъект, из перечня, который закреплен в абзацах втором-четвертом части первой пункта 7 Указа Президента Республики Беларусь от 01 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», заключающих (заключивший) с Исполнителем настоящий Договор.

Информационная система (ресурс), в том числе официальный сайт – совокупность банков данных, информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-технических средств, а также организованная совокупность документированной информации Заказчика, включающая базы данных, другие совокупности взаимосвязанной информации, имеющие подключение к сети Интернет.

Информационно-технические ресурсы Исполнителя (или информационно-технические ресурсы) – комплекс программно-технических средств (программное обеспечение, веб-серверы, коммуникационное оборудование, средства защиты информации и т.п.), используемых Исполнителем для оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых в рамках повышенных стандартов безопасности.

Личный кабинет – специальный раздел информационного ресурса (сайта) Исполнителя (<https://cp.hoster.by/>), доступ к которому предоставляется Заказчику после прохождения им процедуры регистрации, позволяющий Заказчику получать юридически и технически значимую информацию в рамках заключаемых (заключенных) договоров с Исполнителем, а также осуществлять иные действия, предусмотренные его явными функциями.

Отчетный период – период времени, который исчисляется с первого по последнее число каждого календарного месяца (включительно). В случаях, когда Договор вступает в силу после первого числа календарного месяца, отчетный период исчисляется со дня вступления в силу Договора и по последнее число календарного месяца (включительно).

Плановые работы – совокупность профилактических мер, направленных на поддержание надлежащего уровня функционирования информационно-технических ресурсов Исполнителя. Плановые работы проводятся для обновления, модернизации, ремонта или технического обслуживания серверного оборудования, программного обеспечения или иных элементов информационно-технических ресурсов Исполнителя.

Прейскурант Исполнителя (Прейскурант) – документ, утвержденный Исполнителем, отражающий его ценовую политику и содержащий в себе сведения о стоимости оказываемых Исполнителем услуг (выполняемых работ). Действующая редакция Прейскуранта публикуется на информационном ресурсе (сайте) Исполнителя по адресу: <https://hoster.by/clients/public/>.

Реквизиты удаленного доступа – логин и пароль, а также иная техническая информация, обеспечивающая доступ к информационно-техническим ресурсам Исполнителя, и (или) ключи-SSH, генерируемые и выдаваемые Исполнителем Заказчику в рамках реализации требований по исключению несанкционированного доступа (несанкционированных действий) с Данными Заказчика и (или) информационно-техническими ресурсами Исполнителя.

Уполномоченный поставщик интернет-услуг (Исполнитель) – ООО «Надежные программы», являющееся юридическим лицом, которое полностью соответствует требованиям Положения о порядке определения уполномоченных поставщиков интернет-услуг, утвержденного приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 02 августа 2010 г. № 60 «Об утверждении Положения о порядке определения уполномоченных поставщиков интернет-услуг», и включено в Перечень уполномоченным поставщиком интернет-услуг, который утвержден приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 17 декабря 2010 г. № 92 «Об утверждении перечня уполномоченных поставщиков интернет-услуг».

Услуги защищенного виртуального хостинга – разновидность услуг хостинга, в рамках которых Исполнитель:

посредством программно-аппаратных средств предоставляет Заказчику часть информационно-технических ресурсов в целях размещения (хранения) с использованием повышенных стандартов безопасности информации информационных систем (ресурсов) и (или) иных данных Заказчика в цифровом виде (далее – Данные) для обеспечения их доступности в сети Интернет;

предоставляет Заказчику круглосуточную техническую поддержку, а именно: проводит мероприятия по устранению технических проблем, возникающих в ходе оказания услуг защищенного виртуального хостинга, а также минимизации рисков наступления подобных проблем в будущем. Техническая поддержка предоставляется в виде консультаций специалистов Исполнителя и помощи в решении технических вопросов.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги защищенного виртуального хостинга (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях, определенных Договором.

2.2. Услуги оказываются исключительно в отношении информационных систем (ресурсов) Заказчика, а также в рамках тарифа и сроков оказания Услуг, согласованных Сторонами в нижепредставленной таблице:

Информационные системы (ресурсы) Заказчика	Согласованный Сторонами тариф	Срок оказания Услуг
minskhleby.by	Защищенный Битрикс-хостинг «Продвинутый Битрикс»	07.09.2025-06.09.2027

2.3. В рамках соблюдения требований об оказании Услуг исключительно в отношении поименованных в п. 2.2 Договора информационных систем (ресурсов), Заказчик обязуется:

в случае размещения на информационно-технических ресурсах Исполнителя иных информационных систем (ресурсов), не указанных в п. 2.2 Договора, проинформировать Исполнителя о таком размещении путем направления уведомления с контактного адреса электронной почты и (или) посредством функционала Личного кабинета, а также

заключить дополнительное соглашение к Договору о включении непоименованных в Договоре информационных систем (ресурсов) Заказчика в перечень, закрепленный п. 2.2 Договора. При этом Заказчик полностью осведомлен и понимает, что размещение новых информационных систем (ресурсов) Заказчика на информационно-технических ресурсах Исполнителя влечет за собой изменение объема оказания Услуг и, как следствие, изменение их стоимости, что также подлежит согласованию в заключаемом дополнительном соглашении к Договору.

2.4. В случае размещения (хранения) на информационно-технических ресурсах Исполнителя информационных систем (ресурсов) Заказчика, не указанных в п. 2.2. Договора, обязанности Исполнителя, устанавливаемые в рамках Договора, не распространяют свое действие в отношении таких информационных систем (ресурсов). Заказчик несет полную ответственность за возможные нарушения норм законодательства, связанные с фактом размещения непоименованных в Договоре информационных систем (ресурсов) Заказчика на информационно-технических ресурсах Исполнителя.

2.5. Исполнитель предоставляет Услуги Заказчику в рамках функциональных возможностей информационной системы, система защиты информации которой аттестована по классам типовых информационных систем 3-ин, 3-спец, 3-нол в порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.

2.6. В случае если информационные системы (ресурсы) Заказчика, размещаемые на информационно-технических ресурсах Исполнителя, требуют государственной регистрации в соответствии с законодательством, Исполнитель по заявке Заказчика обязуется за дополнительную плату, установленную в соответствии с Прейскурантом, обеспечить их государственную регистрацию в Государственном реестре информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет, размещенных на территории Республики Беларусь (далее – Государственный реестр). Исполнитель на основании представленной Заказчиком полной, достоверной, необходимой и достаточной информации, а также поступившей оплаты направляет в уполномоченный орган (РУП «БелГИЭ») заявку на государственную регистрацию информационных систем (ресурсов) Заказчика.

Невыполнение условий настоящего пункта Заказчиком является нарушением требований об обязательной регистрации информационных систем (ресурсов), установленных пп. 2 и 3 Указа Президента Республики Беларусь от 01 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», влечет наступление ответственности, предусмотренной законодательством, а также может явиться основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора Исполнителем в порядке, определенном Договором.

2.7. До момента начала оказания Услуг Заказчик обязуется назначить контактное лицо (контактных лиц) для взаимодействия с Исполнителем по техническим вопросам. Если Заказчик не указал сведения о контактном лице (контактных лицах) в подп. 13.1.2 п. 13.1 Договора, он обязуется письменно уведомить Исполнителя о его назначении, а также предоставить сведения о таком лице, в объеме, указанном в подп. 13.1.2 п. 13.1 Договора. При этом срок оказания Услуг по Договору переносится соразмерно сроку получения Исполнителем такого уведомления.

2.8. Цель приобретения Услуг – для собственного потребления.

2.9. Заключая Договор, Заказчик гарантирует, что ему известно и понятно, что в соответствии с п. 12 Указа Президента Республики Беларусь от 01 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» ответственность за содержание информации, размещаемой (передаваемой) в национальном сегменте сети Интернет, несут лица, разместившие (передавшие) эту информацию, и владельцы информационных ресурсов, размещенных в сети Интернет. Исполнитель осуществляет исключительно организационные и технические функции для обеспечения доступности Данных Заказчика в сети Интернет, в объеме и на условиях, установленных Договором.

2.10. Исполнитель гарантирует, что имеет все необходимые разрешительные документы для оказания Услуги, а также персонал Исполнителя имеет необходимую квалификацию, отвечающую требованиям законодательства, при оказании подобного рода Услуг.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. иметь организационные, программные и (или) программно-технические решения, позволяющие обеспечить:

межсетевое экранирование;

фильтрацию трафика от вредоносного программного обеспечения;

ведение аудита состояния собственных систем защиты информации;

доступ к предоставляемым Услугам только авторизованным пользователям;

бесперебойное электропитание используемого оборудования, длительность которого определяется временем перехода на резервную систему электропитания;

3.1.2. использовать при оказании Услуг оборудование, размещенное на территории Республики Беларусь;

3.1.3. при осуществлении технической и криптографической защиты информации использовать средства защиты информации, имеющие сертификат соответствия, выданный в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

3.1.4. осуществлять обновление программного обеспечения, используемого для оказания Услуг;

3.1.5. предоставлять доступ Заказчику к сетям общего пользования только по следующим портам протоколов транспортного уровня:

1.	Порт 80, 8010 (HTTP)
2.	Порт 443 (HTTPS)
3.	Порт 22 (SSH) для Linux
4.	Порт 3389 (RDP) для Windows
5.	Порт 2083 (cpanel)

3.1.6. обеспечить доступ к настройкам средств межсетевого экранирования, активного сетевого оборудования и системы безопасности только работникам Исполнителя из доверенного сетевого сегмента и хранение соответствующей информации не менее 1 (одного) года;

3.1.7. осуществлять генерацию и выдачу Заказчику логина и пароля, также (при необходимости) иной технической информации, обеспечивающей доступ к информационно-техническим ресурсам Исполнителя, и (или) ключей-SSH;

3.1.8. обеспечить синхронизацию системного времени на серверном и активном сетевом оборудовании от единого (общего) источника данных – РУП «Белорусский государственный институт метрологии»;

3.1.9. осуществлять документирование изменений конфигурационных файлов сетевого оборудования, программных, программно-технических средств защиты информации, конфигураций системного и прикладного программного обеспечения, идентификационной информации субъектов информационной системы Исполнителя и хранение соответствующей информации не менее 1 (одного) года;

3.1.10. реализовывать оперативное принятие мер по нейтрализации выявленных уязвимостей систем защиты информации, работы вредоносного программного обеспечения в информационных системах Заказчика, атак на информационные системы Заказчика;

3.1.11. обеспечить доступность Данных Заказчика, размещенных на информационно-технических ресурсах Исполнителя, в сети Интернет в течение срока оказания Услуг;

3.1.12. обеспечить учет и хранение информации обо всех подключениях Заказчика к информационным системам (ресурсам) Исполнителя (включая IP-адреса технических устройств Заказчика, посредством которых осуществляется подключение к сети Интернет и доступ к Услуге и (или) Личному кабинету), если такая информация была получена в ходе оказания Услуг, а также сведения о Заказчике, оказываемых ему услугах. Срок хранения данной информации составляет 1 (один) год, если более длительный срок хранения информации не предусмотрен законодательством.

3.1.13. оказывать Заказчику в рабочее время (с 9:00 до 18:00, за исключением субботы, воскресенья и иных дней, объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) консультации по телефону и (или) электронной почте по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему Услуг, а также предоставлять круглосуточную техническую поддержку;

3.1.14. обеспечивать конфиденциальность Реквизитов удаленного доступа, за исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации является обязательным в силу требований законодательства;

3.1.15. обеспечить защиту от распределенных атак, направленных на нарушение доступности оказываемых Услуг, с порогом противодействия, равным пропускной способности всех имеющихся у Исполнителя каналов подключения к сети Интернет либо не менее 40 Гбит/сек;

3.1.16. осуществлять полное резервное копирование информационных систем (ресурсов) Заказчика (за исключением временных файлов и файлов кэша, сессий) в порядке, установленном Исполнителем (не реже 1 (одного) раза в неделю). Срок хранения корректных резервных копий – 1 (один) месяц;

3.1.17. обеспечить функционирование системы аудита и протоколирования событий безопасности информационной системы (ресурса) Заказчика. Срок хранения данной информации составляет не менее 1 (одного) года;

3.1.18. обеспечить круглосуточный мониторинг работоспособности информационной системы (ресурса) Заказчика, серверов, телекоммуникационного оборудования и средств защиты информации, используемых Исполнителем при оказании Услуг с оповещением Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь в установленном Исполнителем порядке;

3.1.19. устранять выявленные нарушения безопасности информационной системы (ресурса) Заказчика. При невозможности устранения указанных нарушений собственными силами в течение 1 (одного) часа информировать об этом контактное лицо Заказчика для взаимодействия по техническим вопросам и Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь;

3.1.20. предоставлять доступ к административной части информационной системы (ресурса) Заказчика, панели управления Услугой, файловой системе информационно-технических ресурсов Исполнителя только по портам протоколов транспортного уровня с перечня сетевых адресов, определенных в Договоре, через VPN-подключение;

3.1.21. обеспечить защиту от атак на веб-приложения с использованием технологии инспекции SSL/TLS соединений;

3.1.22. устранять полученные от Заказчика замечания в сроки, письменно согласованные с Заказчиком.

3.1.23. не тиражировать, не воспроизводить и не передавать другим лицам документы, представленные Заказчиком, а также иную конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в ходе оказания Услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Договором;

3.1.24. выполнять иные требования, предъявляемые при оказании Услуг к уполномоченным поставщикам интернет-услуг.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. в одностороннем порядке приостановить оказание Услуг, направив Заказчику мотивированное уведомление с указанием даты приостановления оказания Услуг и сроков, необходимых для устранения нарушения.

В случае неустранения нарушения, которое подпадает под один из критериев, указанных в пп. 1–3 настоящего пункта, и признается существенным нарушением условий Договора со стороны Заказчика – в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и по истечении 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой отказа от исполнения Договора, удалить данные Заказчика, размещенные на информационных системах (ресурсах) Исполнителя:

1) ненадлежащее выполнения Заказчиком принятых на себя обязанностей по Договору, определенных в п. 2.6, а также подп. 3.3.2 – 3.3.10 п. 3.3 Договора;

2) если в сроки, установленные Договором, Заказчик допустил просрочку оплаты стоимости оказанных Услуг более чем на 5 (пять) банковских дней, за исключением случаев, когда задолженность по Услугам является предметом неразрешенного спора между Заказчиком и Исполнителем;

3) отказа Заказчика от:

а) устранения выявленных Исполнителем уязвимостей информационной системы (ресурса) Заказчика в сроки, согласованные Сторонами;

б) оперативного принятия мер по нейтрализации работы вредоносного программного обеспечения;

в) принятия мер по нейтрализации выявленных Исполнителем угроз.

Мотивированное уведомление о приостановлении оказания Услуг (либо мотивированное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора) по вышеуказанным обстоятельствам направляется Заказчику по контактному адресу электронной почты, и (или) через Личный кабинет, при этом уведомление считается доставленным, при условии получения уведомления почтового сервера о его доставке. Уведомление о приостановлении оказания Услуг должно содержать разумный срок (но не менее, чем 3 (три) рабочих дня) для устранения причин, не устранение которых влечет приостановление оказания Услуг.

Поскольку на время приостановления предоставления Услуг согласно условиям настоящего подпункта Исполнитель обеспечивает сохранность Данных, размещенных Заказчиком на информационно-технических ресурсах Исполнителя, Стороны пришли к соглашению о том, что Заказчик обязуется оплатить Исполнителю расходы по обеспечению сохранности Данных. При этом размер расходов Исполнителя по обеспечению сохранности Данных равен стоимости оказываемых Заказчику Услуг за период времени, в течение которого предоставление Услуг было приостановлено.

3.2.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью в случае повторного наступления обстоятельств, перечисленных в пп. 1–3 подп. 3.2.1 п. 3.2 Договора, что признается существенным нарушением условий Договора со стороны

Заказчика. При этом уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику по контактному адресу электронной почты и (или) через Личный кабинет не позднее 1 (одного) календарного дня до даты расторжения Договора.

3.2.3. требовать от Заказчика предоставления полной и достоверной информации, необходимой для оказания Услуг, а также осуществления действий, направленных на выполнение процедуры государственной регистрации информационных систем (ресурсов) Заказчика в Государственном реестре (при условии наступления обстоятельства согласно п. 2.6 Договора);

3.2.4. требовать от Заказчика подтверждения информации, предоставленной в ходе заключения Договора, а также запрашивать, в связи с этим, подтверждающие документы (их копии), не предоставление которых, по усмотрению Исполнителя, может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные подп. 3.2.1 п. 3.2 Договора;

3.2.5. отказать Заказчику в изменении настроек информационно-технических ресурсов Исполнителя, если такие изменения могут повлечь нарушение порядка оказания услуг Исполнителем третьим лицам;

3.2.6. посредством Плановых либо Внеплановых работ изменять технические характеристики и параметры информационно-технических ресурсов Исполнителя, если такие изменения направлены на поддержку работоспособности либо улучшение их функционирования, в том числе с временным (до 2 (двух) рабочих дней) приостановлением оказания Услуг. Стороны соглашаются с тем, что данные перемены не квалифицируются как неказание Услуг и не включаются во время недоступности Услуг.

О предстоящих Плановых работах Исполнитель обязан сообщить Заказчику в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала указанных работ путем направления соответствующего уведомления по адресу электронной почты контактного лица, назначенного для взаимодействия по техническим вопросам.

О предстоящих Внеплановых работах Исполнитель обязан сообщить Заказчику непосредственно перед началом таких работ путем направления соответствующего уведомления по адресу электронной почты контактного лица, назначенного для взаимодействия по техническим вопросам.

3.2.7. не принимать к рассмотрению претензии Заказчика, предъявленные с пропуском сроков, в течение которых такие претензии могут быть предъявлены (согласно п. 5.2 Договора).

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. оплатить Услуги в порядке, размерах и в сроки, определенные Договором;

3.3.2. размещать (хранить) на информационно-технических ресурсах Исполнителя исключительно информационные системы (ресурсы), указанные в п. 2.2. Договора;

3.3.3. не осуществлять деятельности в рамках оказываемых Услуг, а также принимать меры по недопущению осуществления деятельности с использованием принадлежащих ему информационных систем (ресурсов), в той или иной мере, направленной на:

1) подрыв сетевой безопасности (к таким действиям, в частности, относятся организация сетевых атак, осуществление попыток несанкционированного доступа к данным, злоупотребление правами доступа, sniffing трафика, а также прочие намеренные и ненамеренные действия, способные привести к перебоям в работе компьютерного, телекоммуникационного оборудования или программного обеспечения и (или) негативно повлиять на конфиденциальность, целостность, доступность, подлинность и сохранность данных пользователей сети Интернет).

В понятие подрыва сетевой безопасности, а также организацию сетевых атак не включается проведение Заказчиком работ по тестированию на проникновение в отношении принадлежащих ему информационных систем (ресурсов). При этом Заказчик обязуется предварительно (не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня) уведомить Исполнителя о проведении указанных работ, путем направления последнему электронного письма с адреса электронной почты контактного лица, назначенного для взаимодействия по техническим вопросам.

2) нарушение работы информационно-технических систем (ресурсов), находящихся в сети Интернет, в том числе путем размещения и (или) распространения каких-либо материалов, содержащих вредоносное программное обеспечение, а также файлов или программного обеспечения, предназначенных для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного, телекоммуникационного оборудования или программного обеспечения, а также размещения и (или) распространения Proxy-серверов, IRC-серверов, Torrent-клиентов, IRC-ботов и Mush/Mud-серверов;

3) организацию массовых рассылок электронных сообщений рекламного и иного характера (спама), за исключением случаев, когда такая рассылка инициирована самими получателями либо осуществляется с их предварительного согласия;

4) размещение и (или) распространение информации, которая является незаконной, вредоносной, клеветнической, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и (или) дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия;

5) осуществления (без согласования с Исполнителем) деятельности по созданию новых структурных единиц для криптовалютных бирж и других целей (майнинг).

3.3.4. предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию, необходимую и достаточную для надлежащего оказания Услуг, а также осуществления действий, направленных на выполнение процедуры государственной регистрации информационных систем (ресурсов) Заказчика в Государственном реестре (при условии наступления обстоятельства, указанных в п. 2.6 Договора), и возместить Исполнителю стоимость такой регистрации по тарифам Исполнителя, действующим на момент такой регистрации, и указанным в Прейскуранте;

3.3.5. по требованию Исполнителя предоставить ему сведения и (или) документы (их копии), подтверждающие полноту и достоверность информации, предоставленной Заказчиком в ходе заключения Договора;

3.3.6. осуществлять доступ к административной части информационной системы (ресурса) Заказчика, панели управления Услугой, файловой системе сервера с использованием VPN-подключения;

3.3.7. обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от Исполнителя служебной информации;

3.3.8. в целях обеспечения информационной безопасности Данных Заказчика и (или) информационно-технических ресурсов по требованию Исполнителя изменять присвоенные ему Реквизиты удаленного доступа, в противном случае Исполнитель оставляет за собой право реализовать меры, указанные в подп. 3.2.1 п. 3.2 Договора и (или) сменить Реквизиты удаленного доступа Заказчика в принудительном порядке при условии предоставления Заказчику новых Реквизитов удаленного доступа в порядке, определенном п. 9.7 Договора.

3.3.9. не использовать иностранные DNS-серверы. Настройка DNS адресации производится только сотрудниками Исполнителя через sresolver1.hoster.by, sresolver2.hoster.by. При этом Контактному лицу (контактным лицам) Заказчика не предоставляется доступ к настройкам DNS-записей;

3.3.10. устанавливать сертифицированные средства защиты информации, которые могут быть предоставлены Исполнителем согласно подп. 3.1.3 п. 3.1 Договора.

3.3.11. в письменной форме уведомить Исполнителя о затрагивающих его права и законные интересы изменениях или отмене режима конфиденциальности в отношении всех или отдельных переданных, или передаваемых сведений.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. требовать от Исполнителя качественного оказания Услуг и в согласованные Сторонами сроки;

3.4.2. получать информацию о ходе выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору;

3.4.3. требовать от Исполнителя устранения недостатков, выявленных в ходе оказания и приемки Услуг.

3.4.4. получать от Исполнителя в рабочее время (с 9:00 до 18:00, за исключением субботы, воскресенья и иных дней, объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) консультации по телефону и (или) электронной почте по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему Услуг, а также круглосуточную техническую поддержку;

3.4.5. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично в случае:

1) существенного невыполнения Исполнителем обязательств, принятых на себя по Договору;

2) несогласия с вносимыми Исполнителем изменениями и (или) дополнениями условий Договора.

3.4.6. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью, за исключением отказа по основаниям, указанным в подп. 3.4.5 п. 3.4 Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3.4.7. уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора согласно подп. 3.4.5 – 3.4.6 п. 3.4 Договора направляется Исполнителю по адресу электронной почты info@hoster.by и (или) через Личный кабинет. При этом уведомление считается доставленным, при условии получения уведомления почтового сервера о его доставке.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Услуг определяется по утвержденному Исполнителем Прейскуранту, действующему непосредственно в период предоставления Услуг и размещенному в открытом доступе в сети Интернет по адресу: <https://hoster.by/clients/public/hosting/np/price1/>. Ориентировочная стоимость Услуг по в течение периода их оказания согласно п. 2.2 Договора составляет 2108,64 (две тысячи сто восемь) белорусских рубля, 64 копейки, без НДС. НДС не взимается на основании абзаца 3 пункта 27 Декрета Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий». Ориентировочная стоимость не является конечной стоимостью Услуг по Договору. Общая стоимость Услуг по Договору складывается из совокупности стоимости Услуг, оказанных Заказчику в соответствии с Актами об оказании услуг за весь период их оказания.

4.2. Оплата Услуг осуществляется ежемесячно в следующем порядке:

Заказчик на основании Акта об оказании услуг (далее – Акт) производит оплату Услуг в течение 5 (пяти) банковских дней с даты загрузки справочной информации об оказанных Услугах и их стоимости в Личный кабинет Заказчика. Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Оплата Услуг осуществляется посредством безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в Акте. Все расчеты в рамках Договора осуществляются в белорусских рублях.

Источник финансирования: собственные средства.

4.4. Каждая из Сторон Договора полностью и безусловно соглашаются самостоятельно выполнять налоговые расчеты, а также нести налоговые обязательства в соответствии с законодательством.

4.5. Все расходы, включая вознаграждения банкам, связанные с оплатой Услуг по Договору, оплачиваются Заказчиком и за его счет. При осуществлении электронных платежей через АИС «Расчет» (ЕРИП), провайдера электронных платежей «Assist» и через сервис по приему платежей VePaid вознаграждения, причитающиеся банкам-эквайерам, ОАО «Небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП» за зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя, оплачиваются Исполнителем и за его счет.

4.6. Стороны договорились, что к отношениям по Договору не применяются положения ст. 770 Гражданского кодекса Республики Беларусь, проценты за пользование коммерческим займом на сумму предварительной оплаты не начисляются и не выплачиваются.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Предоставление Услуг в рамках Договора, подтверждается Актом, который составляется в следующем порядке:

5.1.1. Исполнитель ежемесячно по окончании Отчетного периода составляет Акт единолично в электронном виде и подписывает его электронно-цифровой подписью уполномоченного лица Исполнителя. Информация об оказанных Услугах и их стоимости справочно загружается в Личный кабинет. Заказчик составляет Акт единолично по форме, разработанной и утвержденной в соответствии с его учетной политикой (согласно требованиям постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12 февраля 2018 г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов»);

5.1.2. срок направления Заказчику справочной информации об оказанных Услугах и их стоимости посредством загрузки в Личный кабинет – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты окончания Отчетного периода, в котором оказывались Услуги.

5.2. Заказчик соглашается с тем, что если он в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения справочной информации об оказанных Услугах и их стоимости не заявит каких-либо письменных претензий, то это будет рассматриваться как полное и безоговорочное согласие Заказчика с тем, что обязательства Исполнителя выполнены своевременно, в полном объеме и надлежащим образом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством, с учетом условий Договора.

6.2. Заказчик несет риск соответствия оказываемых Услуг своим пожеланиям и потребностям. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего оказания или невозможности оказания Услуг, если такие убытки причинены:

6.2.1. в связи с заменой, ремонтом (модернизацией), настройкой, эксплуатацией информационной системы (ресурсов) Заказчика или проведением других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности или совершенствования информационной системы (ресурсов) Заказчика;

6.2.2. вследствие наличия ошибок или вредоносных компонентов в программно-технических средствах Заказчика или программно-технических средствах сети Интернет;

6.2.3. вследствие несоблюдения Заказчиком конфиденциальности своих учетных данных и (или) иной информации ограниченного

доступа осуществляется:

- 1) Исполнителем – в целях реализации доступа к информационно-техническим ресурсам, а также обеспечения информационной безопасности Данных Заказчика и (или) информационно-технических ресурсов Исполнителя согласно подп. 3.3.8 п. 3.3 Договора;
- 2) по инициативе Заказчика в порядке, определенном п. 9.8 Договора.

9.7. Исполнитель выдает логин и пароль Заказчику посредством:

- 1) документа, подготовленного в простой письменной форме на бумажном носителе, направляемого Заказчику посредством заказной корреспонденции (в светонепроницаемом запечатанном конверте);
- 2) документа в электронном виде, направляемого Заказчику в рамках функциональных возможностей СМДО, либо электронной почты (на адрес контактного лица, назначенного для взаимодействия по техническим вопросам).

В случае необходимости передачи технической информации, обеспечивающей доступ к информационно-техническим ресурсам Исполнителя, и (или) ключей-SSH их направление Заказчику реализуется в зашифрованном виде (в зашифрованном архиве) посредством функционала электронной почты и лишь при условии сообщения Заказчику атрибутов доступа (пароля) к зашифрованному архиву способом, отличным от способа их направления, а именно: посредством телефонной, сотовой связи, SMS, СМДО или заказной корреспонденции.

9.8. Выдача Реквизитов удаленного доступа по инициативе Заказчика осуществляется в рамках подаваемой им заявки, которая может быть подготовлена:

- 1) в простой письменной форме на бумажном носителе. В указанном случае заявка направляется посредством заказной корреспонденции согласно реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 14 Договора.
- 2) в электронном виде. В указанном случае заявка направляется посредством СМДО либо электронной почты (с адреса электронной почты контактного лица, назначенного для взаимодействия по техническим вопросам, на адрес электронной почты Исполнителя, support@hoster.by).

9.9. При получении Реквизитов удаленного доступа Заказчик обязуется обеспечить их конфиденциальность и безопасность, а именно:

- 1) реализовать меры, согласно которым Реквизиты удаленного доступа будут предоставлены исключительно уполномоченным на их получения лицам;
- 2) обеспечить хранение переданных Реквизитов удаленного доступа до минования надобности с обеспечением режима конфиденциальности;
- 3) по минованию надобности в хранении Реквизитов удаленного доступа (их применения для авторизованного доступа к информационно-техническим ресурсам Исполнителя) применить средства и методы, обеспечивающие гарантированное удаление (уничтожение) документов, содержащих Реквизиты удаленного доступа.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока оказания Услуг, определенного в п. 2.2. Договора, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения Сторонами.

10.2. Договор может быть расторгнут:

10.2.1. в любое время по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде дополнительного письменного соглашения, составленного на бумажном носителе;

10.2.2. в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе Исполнителя согласно подп. 3.2.1 и 3.2.2 п. 3.2 Договора;

10.2.3. в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе Заказчика согласно подп. 3.4.5 и 3.4.6 п. 3.4 Договора;

10.2.4. в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора предварительно уведомив об этом другую Сторону в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров.

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в рамках Договора, разрешаются путем переговоров, поиска компромиссов между Сторонами и направления претензий в соответствии с законодательством.

11.3. Если споры или разногласия не разрешены посредством проведения переговоров и Стороны не пришли к окончательному соглашению, либо на претензию не предоставлен мотивированный ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после ее направления адресату, споры подлежат передаче и рассмотрению в судебном порядке в Экономическом суде города Минска.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор заключен на русском языке, в простой письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. Изменения и (или) дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон дополнительным соглашением, заключенным в простой письменной форме.

12.3. В случае, если какое-либо положение Договора будет признано недействительным или неподлежащим применению по решению суда или иного компетентного органа, это не влечет недействительность Договора в целом и (или) остальных положений Договора.

12.4. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Вопросы, не урегулированные Договором, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых Договором, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Везде по тексту Договора, если явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается законодательство Республики Беларусь.

13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13.1. Стороны подтверждают, что переговоры по вопросам исполнения Договора будут проводиться с использованием следующих контактных данных:

13.1.1. со стороны Исполнителя:

Контактный адрес электронной почты	info@hoster.by
Контактное лицо для взаимодействия по техническим вопросам (email)	support@hoster.by

13.1.2. со стороны Заказчика:

Контактный адрес электронной почты	it@minskhleb.by
Контактное лицо для взаимодействия по техническим вопросам (ФИО, телефон и email)	Ноздрин-Плотницкий Максим Начальник отдела, ТЭРиОВТ +375447704717, it@minskhleb.by
IP-адреса, с которых будет осуществляться администрирование системы (ресурса)	80.94.229.155
URL закрытой части ресурса, используемой для администрирования системы (ресурса) (при наличии)	

13.2. При изменении контактных данных каждая из Сторон обязуется письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "Надежные программы"
УНП 100160363
220006, г. Минск, ул. Аранская, 8, блок 1, 4 этаж
тел./факс (017) 239-57-02/
e-mail: info@hoster.by
e-mail (по техническим вопросам): support@hoster.by
р/с BY38ALFA30122600650080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», BIC
ALFABY2X

Начальник отдела сопровождения клиентов

_____/Е.В. Жданок

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное производственное унитарное предприятие
"МИНСКХЛЕБПРОМ"
220004, -, г. Минск, ул. Раковская, 30, -
тел. +375447704717
р/с (IBAN) BY57BAPB30122300500170000000
в ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК", БИК (BIC): BAPBY2X
УНП 100056428

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

_____/А.А. Люторевич

М.П.



- распространения, а равно вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к информационной системе (ресурсам) Заказчика;
- 6.2.4. вследствие обстоятельств, вызванных предоставлением со стороны Заказчика недостоверных и (или) недействительных сведений (в том числе документов или иных материалов);
- 6.2.5. вследствие обстоятельств, вызванных действиями и (или) бездействием компетентных государственных органов, и оказывающих влияние на порядок и сроки оказания услуг.
- 6.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание Данных Заказчика, а равно не дает каких-либо явных или неявных гарантий (в том числе гарантий соблюдения прав или пригодности для конкретных целей) на любую информацию, товары, работы (услуги), размещаемые, распространяемые, предлагаемые Заказчиком и (или) третьими лицами через информационные системы (ресурсы) Заказчика посредством сети Интернет.
- 6.4. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за возможные нарушения любых прав на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, норм законодательства, связанных с фактом размещения Данных Заказчика на информационно-технических ресурсах Исполнителя.
- 6.5. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, предпринятые им в процессе использования сети Интернет, информационно-технических ресурсов или Услуг Исполнителя, а также за последствия таких действий.
- 6.6. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за решение не регистрировать информационные системы (ресурсы), размещаемые на информационно-технических ресурсах Исполнителя в рамках оказания Услуг, в Государственном реестре.
- 6.7. Исполнитель вправе требовать от Заказчика полного возмещения убытков, понесенных Исполнителем в связи с нарушением Заказчиком требований подп. 3.3.3 п. 3.3 Договора.
- 6.8. За неоплату, несвоевременную оплату Услуг Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости неоплаченных (несвоевременно оплаченных) Услуг за каждый день просрочки, но не более 20% (двадцати процентов) стоимости неоплаченных (несвоевременно оплаченных) Услуг. Оплата пени осуществляется за счет собственных средств Заказчика.
- 6.9. Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации любого реального и документально подтвержденного ущерба, возникшего у Заказчика в результате или как следствие оказываемых Исполнителем Услуг, когда указанный ущерб возник в результате или как следствие недобросовестных действий Исполнителя или преднамеренного нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору.

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- 7.1. В рамках исполнения Договора Заказчик и Исполнитель обязуются принимать необходимые и достаточные меры по защите персональных данных, которые предусмотрены законодательством Республики Беларусь.
- 7.2. В рамках оказания Услуг, предусмотренных Договором, Заказчик и Исполнитель являются, соответственно, Оператором и Уполномоченным лицом в смысле значений, указанных в Законе Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных». Исполнитель осуществляет обработку персональных данных, полученных от Заказчика в рамках оказания Услуг, в соответствии с условиями Соглашения об обработке персональных данных (Приложение к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если таковое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить всеми доступными способами, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения обязательств по Договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия, пожары, забастовки, война, а также действия и события, находящиеся вне контроля воли Сторон.
- 8.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали данные обстоятельства.
- 8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону, указав предполагаемую их продолжительность и время прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующими документами уполномоченных организаций.
- 8.4. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

9. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ.

ПОРЯДОК ГЕНЕРАЦИИ И ВЫДАЧИ РЕКВИЗИТОВ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

- 9.1. Стороны определили, что безоговорочно признают юридическую силу текстов документов и переписки, полученных в порядке, определенном п. 9.2. Договора, и (или) факсимильной связи наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда оформление документов на бумажном носителе является обязательным в силу требований законодательства или Договора. В том числе Стороны признают юридическую силу документов, подписанных факсимильной подписью или электронно-цифровой подписью.
- 9.2. Стороны безоговорочно соглашались с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, полученные: на адреса электронной почты, указанные в подп. 13.1.1 п. 13.1 Договора, – для Исполнителя; на контактный адрес электронной почты, указанный в подп. 13.1.2 п. 13.1 Договора, – для Заказчика, считаются доставленными адресату в надлежащей форме.
- 9.3. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной почты, указанные в п. 9.2 Договора. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения требований настоящего пункта, несет Сторона, допустившая такое нарушение.
- 9.4. Электронный обмен информацией, которая является конфиденциальной и (или) относится к коммерческой тайне, осуществляется уполномоченными представителями Сторон посредством пересылки такой информации в зашифрованном виде (в зашифрованном архиве) в рамках функционала электронной почты и лишь при условии сообщения принимающей Стороне атрибутов доступа (пароля) к зашифрованному архиву способом, отличным от способа ее направления, а именно: посредством телефонной, сотовой связи, SMS, системы межведомственного электронного документооборота государственных органов (далее – СМДО) или заказной корреспонденции.
- 9.5. В рамках реализации требований по исключению несанкционированного доступа (несанкционированных действий) с Данными Заказчика и (или) информационно-техническими ресурсами Исполнителя последний осуществляет генерацию и выдачу Реквизитов удаленного доступа Заказчику.
- 9.6. Порядок генерации Реквизитов удаленного доступа определяется Исполнителем самостоятельно. Выдача Реквизитов удаленного

к Договору возмездного оказания услуг защищенного виртуального хостинга государственным органам и организациям от 12.08.2025 г №15-262274-25

Соглашение об обработке персональных данных (DPA)
(далее – Соглашение)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Исполнитель по поручению, а также в интересах Заказчика обрабатывает персональные данные, полученные от Заказчика в рамках оказания услуг, предусмотренных Договором, посредством совершения с персональными данными следующих действий:

1.1.1. хранение на информационно-технических ресурсах Исполнителя информационной системы (ресурса) Заказчика, содержащей персональные данные, а также резервных копий такой системы (ресурса);

1.1.2. доступ к информационной системе (ресурсу) Заказчика, содержащей персональные данные, а также использование персональных данных, обрабатываемых такой информационной системой (ресурсом), которые осуществляются по заявкам Заказчика для устранения инцидентов, влияющих на стабильность и безопасность работы информационной системы (ресурса), а также возможность использования Заказчиком услуг, оказываемых в рамках Договора;

1.1.3. удаление хранимой на информационно-технических ресурсах Исполнителя информационной системы (ресурса) Заказчика, содержащей персональные данные, а также резервных копий такой системы (ресурса) в связи с полным исполнением сторонами обязательств по Договору либо его расторжением, если Заказчик самостоятельно не удалил такую информационную систему (ресурс) и ее резервные копии.

1.2. Целью обработки персональных данных в рамках исполнения условий настоящего Соглашения является обеспечение доступности в сети Интернет информационной системы (ресурса) Заказчика, содержащей персональные данные, размещенной на информационно-технических ресурсах Исполнителя.

1.3. Термины, используемые в Соглашении, употребляются в значениях, используемых в Законе Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» (далее – Закон о защите персональных данных), Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации», иных актах законодательства в области защиты персональных данных.

1.4. При обработке персональных данных в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения Заказчик выступает в качестве Оператора, а Исполнитель – в качестве Уполномоченного лица.

1.5. Уполномоченное лицо, за исключением случаев, указанных в пункте 1.1 Соглашения, не имеет доступа к персональным данным, размещаемым Оператором на информационно-технических ресурсах Уполномоченного лица, и не предоставляет их третьим лицам без наличия правового основания, предусмотренного законодательством Республики Беларусь.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Оператор имеет право:

2.1.1. давать указания Уполномоченному лицу по обработке персональных данных в рамках цели обработки, указанной в пункте 1.2 Соглашения;

2.1.2. запрашивать у Уполномоченного лица информацию, касающуюся обработки персональных данных в рамках Договора и Соглашения, в том числе информацию, подтверждающую принятие Уполномоченным лицом мер по обеспечению защиты персональных данных, предусмотренных пунктом 3.2 Соглашения. Соответствующая информация подлежит представлению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса;

2.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2.2. Оператор обязуется:

2.2.1. своевременно предоставлять Уполномоченному лицу информацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения;

2.2.2. обеспечить в период действия Договора наличие согласий субъектов персональных данных на обработку персональных данных (в том числе на передачу их Уполномоченному лицу) или иного правового основания для обработки Уполномоченным лицом передаваемых персональных данных. В случае отсутствия (отпадения) правовых оснований для обработки персональных данных оперативно информировать об этом Уполномоченное лицо и принять меры по прекращению обработки персональных данных соответствующих субъектов;

2.2.3. самостоятельно определять категории персональных данных, обрабатываемых в принадлежащих ему информационных системах (ресурсах), а также классифицировать такие информационные системы (ресурсы);

2.2.4. в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению принятых на себя обязательств по Соглашению, незамедлительно сообщить об этом Уполномоченному лицу;

2.2.5. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2.3. Уполномоченное лицо имеет право:

2.3.1. запрашивать у Оператора информацию, необходимую для исполнения Соглашения;

2.3.2. при поступлении к нему заявлений субъектов персональных данных относительно обработки персональных данных, размещаемых Оператором на информационно-технических ресурсах Уполномоченного лица, уведомлять заявителей о необходимости обращаться с соответствующими заявлениями к Оператору;

2.3.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2.4. Уполномоченное лицо обязуется:

2.4.1. осуществлять обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Соглашением и законодательством Республики Беларусь, не использовать персональные данные, обрабатываемые в рамках Договора и Соглашения, для своих собственных целей;

2.4.2. выполнять поручения Оператора об обработке персональных данных в рамках цели обработки, указанной в пункте 1.2 Соглашения;

2.4.3. реализовать предусмотренные в пункте 3.2 Соглашения меры по обеспечению защиты персональных данных;

2.4.4. предоставлять Оператору информацию, подтверждающую принятие Уполномоченным лицом мер по обеспечению защиты

персональных данных, предусмотренных пунктом 3.2 Соглашения. Соответствующая информация подлежит представлению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса;

2.4.5. информировать Оператора о нарушениях систем защиты персональных данных в порядке, предусмотренном разделом 6 Соглашения;

2.4.6. оказывать разумное содействие Оператору при осуществлении субъектами персональных данных прав, предусмотренных статьями 10-13, 15 Закона о защите персональных данных;

2.4.7. прекратить обработку и удалить персональные данные в порядке, предусмотренном разделом 7 Соглашения;

2.4.8. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

3. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРИНИМАЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ

3.1. Уполномоченное лицо принимает правовые, организационные и технические меры по обеспечению защиты персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, а также от неправомерных действий в отношении персональных данных.

3.2. Для защиты персональных данных Уполномоченное лицо в обязательном порядке принимает следующие меры:

3.2.1. назначение лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных;

3.2.2. разработка и утверждение документов, определяющих Политику Уполномоченного лица в отношении обработки персональных данных, обеспечение неограниченного доступа, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, к таким документам;

3.2.3. разработка и утверждение порядка доступа к персональным данным, в том числе обрабатываемым в информационном ресурсе (системе) Уполномоченного лица;

3.2.4. разработка реестра обработки персональных данных с указанием срока хранения обрабатываемых персональных данных;

3.2.5. ознакомление работников Уполномоченного лица и иных лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных под контролем Уполномоченного лица, с положениями законодательства Республики Беларусь о персональных данных, в том числе с требованиями по защите персональных данных, документами, определяющими политику Уполномоченного лица в отношении обработки персональных данных;

3.2.6. обучение работников Уполномоченного лица и иных лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных под контролем Уполномоченного лица в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

3.2.7. осуществление технической и криптографической защиты персональных данных в порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, в соответствии с классификацией информационных ресурсов (систем), содержащих персональные данные;

3.2.8. установление и поддержание в актуальном состоянии перечня информационных систем (ресурсов), содержащих персональные данные, владельцем которых является Уполномоченное лицо, с указанием категорий персональных данных, подлежащих включению в такие системы (ресурсы);

3.2.9. установление и поддержание в актуальном состоянии перечня уполномоченных лиц, если обработка персональных данных осуществляется уполномоченными лицами.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Уполномоченное лицо предоставляет доступ к персональным данным, обрабатываемым по поручению Оператора, только тем работникам, которым он необходим для выполнения трудовых обязанностей в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения.

4.2. В случае изменения круга лиц, обрабатывающих персональные данные, их права доступа к персональным данным отзываются (прекращаются) не позднее чем в последний день выполнения ими задач, для которых им необходим доступ к персональным данным, обрабатываемых Уполномоченным лицом по поручению Оператора, а в случае прекращения трудовых отношений работника Уполномоченного лица – не позднее чем в последний день его работы.

4.3. Уполномоченное лицо не может предоставлять персональные данные, обрабатываемые в рамках Договора и Соглашения, без наличия правового основания, предусмотренного законодательством Республики Беларусь.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Республики Беларусь.

5.2. Ответственность перед субъектом персональных данных за действия Уполномоченного лица по обработке персональных данных в рамках Договора и Соглашения несет Оператор. Уполномоченное лицо несет ответственность перед Оператором.

5.3. В рамках ответственности перед государственными органами (организациями) каждая из Сторон ответственна за собственные действия.

6. УВЕДОМЛЕНИЕ О НАРУШЕНИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. При обнаружении нарушения систем защиты персональных данных, Уполномоченное лицо должно сообщить об этом Оператору без неоправданной задержки.

6.2. Уполномоченное лицо обязуется оказывать разумное содействие Оператору в подготовке уведомления Национальному центру защиты персональных данных Республики Беларусь в соответствии со статьей 16 Закона о защите персональных данных и нормами приказа Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. № 13 «Об уведомлении о нарушениях систем защиты персональных данных».

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАБОТКИ И УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Уполномоченное лицо прекращает обработку персональных данных и удаляет хранимые в рамках исполнения условий Договора информационные системы (ресурсы) Оператора (их резервные копии), содержащие персональные данные, в случае полного исполнения сторонами обязательств по Договору либо его расторжения, если соответствующие информационные системы (ресурсы) и ее резервные копии не удалены самим Оператором.

7.2. Прекращение обработки и удаление персональных данных, согласно пункту 7.1 Соглашения, осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении периода для восстановления информационной системы (ресурса) продолжительностью до 60 (шестидесяти) календарных дней.

7.3. Уполномоченное лицо по запросу Оператора предоставляет ему акты удаления, подтверждающие факт удаления персональных данных.

8. СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Оператор вправе обратиться за содействием в реализации своих прав по вопросам, связанным с обработкой персональных данных в рамках Договора и Соглашения, к Уполномоченному лицу, направив электронное письмо на почту dro@hoster.by либо письмо в простой письменной форме по адресу: 220006, г. Минск, ул. Аранская, д. 8, блок 1, 4 этаж.

Уполномоченное лицо:

ООО "Надежные программы"

Начальник отдела сопровождения клиентов

_____/Е.В. Жданок

М.П.

Оператор:

Коммунальное производственное унитарное предприятие
"МИНСКХЛЕБПРОМ"

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

_____/А.А. Люторович

М.П.

